

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2654/2537

ธนาคารเอเซียทรัสต์ จำกัด หรือธนาคาร
สยาม จำกัด

โจทก์

นางกาวาลิตกอร์ สุรัสจจะพันธุ์

ผู้ร้อง

นายบาฮาดารชิงห์ จาวลา

จำเลย

นางกาวาลิตกอร์ สุรัสจจะพันธุ์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องเรียกเงินตามเช็คศาลชั้นต้นพิพากษาให้
จำเลยชำระเงิน 3,076,328.76 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย แต่จำเลยไม่ชำระ
โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและ นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน 11 แปลงโฉนดเลข
ที่ 10628,10629,10646 ถึง 10654 ตำบลแสนแสบ (ศรีษะऊँ) อำเภอมีนบุรี (แสน
แสบ) กรุงเทพมหานคร โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำ
พิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่พิพาท ที่โจทก์นำยึดนั้นเป็นของผู้ร้องซึ่งใส่ชื่อจำเลย
เป็นผู้ถือโฉนด แทนมิใช่ของจำเลย โจทก์ไม่มีสิทธินำยึด ขอให้ปล่อยทรัพย์สินคืนแก่ผู้
ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63,62)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับแต่ไม่ ปราบฎีกาคำสั่งของศาล
อุทธรณ์ในสำนวน

คำสั่ง

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ